

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 174 del 29/03/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 75 del 29/03/2023

OGGETTO: Liquidazione di spesa – Costi di funzionamento dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria. Quota annualità 2022.-

Lotto CIG:

Impegno: 469

Cap. 586 - Cod. 0903102

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con Legge Regionale n.10 del 20/04/2022, come noto, è stata istituita l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ente di Governo per il Servizio Pubblico locale in materia di acque e rifiuti, nell'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;
- l'art. 4 della legge regionale prevede:
 - al comma 1 che: all'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria "[...] *partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria* [...]";
 - al comma 11 che: "[...] *i costi di funzionamento dell'Autorità sono a carico di quota parte delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa dello Stato* [...]".

Accertata l'opportunità di procedere alla liquidazione di che trattasi;

Atteso che l'art. 3, punto 5 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche, prevede espressamente che *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante [...], il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante"*;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 25/02/2023 avente ad oggetto: "Legge regionale 20 aprile 2022, n.10. Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente. Adesione all'Ente di Governo "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria";

Considerato che la Legge Regionale del 20 aprile 2022 n.10, al comma 2 dell'art. 17 ha stabilito che *"L'Autorità subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla nomina del Commissario Straordinario"*, comprendendo anche le adesioni alla soppressa Autorità Idrica per la Calabria;

Precisato che con Decreto dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria n.56 del 29/12/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2022 dell'ex Autorità Idrica della Calabria che ha previsto che i Comuni versino € 0,375 per abitante residente quale quota "anno 2022" necessaria per fare fronte ai costi di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità, fino alla definizione a regime del costo del servizio idrico;

Richiamata la nota dell'ARRICAL prot. n° 893 del 06/03/2023 con la quale si chiede all'Ente di versare la quota di relativa competenza, determinata, sulla base dell'allegato alla citata nota, per come segue:

Anno di riferimento	Periodo di riferimento	€/ab.	Popolazione ISTAT	Importo (€)
2022	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	0,375	3.526	1.322,25

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della quota annualità 2022;

Considerato che la spesa di € 1.322,25 può essere imputata sull'Imp. 469 - Cap. 586 - Cod. 0903102, del bilancio corrente in corso di formazione;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni nonché tutte le altre norme vigenti in materia di ordinamento finanziario;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto lo Statuto Comunale ed il regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni sopraesposte, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1) **di liquidare** in favore di ARRICAL la somma di € 1.322,25 a titolo di compartecipazione ai costi di funzionamento, per l'anno 2022, dell'autorità mediante pagamento da effettuarsi in modalità Girofondi in Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - Sezione di Catanzaro - conto n. 320747 intestato all'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria. - C.F. 97108910791 - Causale: "Funzionamento dell'Autorità - Annualità 2022", avendo cura di darne comunicazione all'indirizzo arrical@pec.it;
- 2) **di gravare** la relativa spesa sul Cap. 586 - Cod. 0903102, del bilancio corrente in corso di formazione;
- 3) **di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 4) **di precisare** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 5) **di attestare** la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009 conv. nella legge 102/2009;
- 6) **di precisare** che i pareri ed i visti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 sono resi in calce al presente atto;
- 7) **di prendere atto** che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/06/1990 n° 241, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 06/11/2012 n° 190, non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
- 8) **di autorizzare** il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento;
- 9) **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 586 - Cod. 0903102, del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

